

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                              |                         |       |
|------------------------------|-------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 652/2541 | นาง ผัด แซ่ลี้ม กับพวก  | โจทก์ |
|                              | นาย วัน เปาะช้าง กับพวก | จำเลย |
| ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 183 |                         |       |

โจทก์ทั้งสามฟ้องว่าโจทก์ทั้งสามกับจำเลยทั้งสามเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์รวม ในที่ดินพิพาทซึ่งได้แบ่งการครอบครองเป็นส่วนสัด ตามแผนที่สังเขปเอกสารท้าย ฟ้อง โจทก์ทั้งสามขอให้จำเลยทั้งสาม ไปจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ตามส่วนสัด ที่แต่ละฝ่ายได้ครอบครองแล้ว จำเลยทั้งสามเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามไป ทำการจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้แก่ โจทก์ทั้งสามครึ่งหนึ่ง จำเลยทั้งสามให้การว่า เดิมที่ดินพิพาท เป็นกรรมสิทธิ์รวมของ ม. และส. ซึ่งได้แบ่ง แยกการครอบครองเป็นส่วนสัดมานาน 40 ปี แล้ว โดย ม. ครอบครองปลูกสร้างอยู่ ทางทิศตะวันตกและส.ครอบครองปลูกสร้างบ้านอยู่ทางทิศตะวันออกต่อมาโจทก์ทั้ง สามได้ครอบครองที่ดินส่วนของ ม.ส่วนจำเลยทั้งสามได้ครอบครองที่ดินส่วนของ ส. เห็นได้ว่าคำให้การของจำเลยทั้งสามดังกล่าวมิได้ระบุว่าโจทก์ทั้งสามกับจำเลยทั้ง สามแบ่งแยกการครอบครองที่ดินพิพาทเป็นส่วนสัดจำนวนเนื้อที่ฝ่ายละเท่าใด เพื่อ เป็นการปฏิเสธว่าข้อกล่าวอ้างของโจทก์ทั้งสามที่ว่าโจทก์ทั้งสามมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ดังกล่าวครึ่งหนึ่งนั้นไม่ถูกต้องอย่างไรจึงเป็นคำให้การที่ไม่ขัดแย้งไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสองไม่ก่อให้เกิดประเด็น พิพาทแม้จำเลยทั้งสามจะได้แถลงต่อศาลชั้นต้น ไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาถึง ส่วนสัดของที่ดินที่จำเลยทั้งสาม ได้ครอบครองก็ตาม คำแถลงดังกล่าวก็มีใช้คำ ให้การไม่ก่อให้เกิดประเด็นพิพาทเช่นกัน

---

โจทก์ทั้งสามฟ้องว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 3697 มีชื่อโจทก์ทั้งสามกับจำเลยทั้งสามครอบครองร่วมกัน โดยแบ่งแยกการครอบครองออกเป็นสามส่วน ส่วที่ดินของโจทก์ทั้งสามอยู่ทางทิศใต้ เนื้อที่ 2 ไร่ 8 ตารางวา และส่วนของจำเลยทั้งสามอยู่ทางทิศเหนือเนื้อที่ 2 ไร่ 8 ตารางวา โจทก์ทั้งสามประสงค์จะแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวตามส่วนที่มีและครอบครองอยู่แต่จำเลยทั้งสามเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามไปทำการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งสามทางด้านทิศใต้เป็นเนื้อที่ 2 ไร่ 8 ตารางวา หากจำเลยทั้งสามไม่ไป ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสาม หากแบ่งแยกที่ดินไม่ได้ให้นำที่ดินออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาแบ่งปันกันตามส่วนและให้จำเลยทั้งสามส่งมอบโฉนดที่ดินแก่โจทก์ทั้งสาม

จำเลยทั้งสามให้การว่า เดิมที่ดินตามฟ้องเป็นกรรมสิทธิ์ของนางมี นาคเส็งและนางสี เปาะช้าง ซึ่งบุคคลทั้งสองได้แบ่งแยกการครอบครองกันเป็นส่วนสามส่วนนาน 40 ปี โดยนางมีครอบครองปลูกบ้านอยู่ทางทิศตะวันตก ส่วนนางสีครอบครองปลูกบ้านอยู่ทางทิศตะวันออก บุคคลทั้งสองได้ปลูกไม้ยืนต้นและล้อมรั้วเป็นแนวเขตยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ และนางสีได้อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุตรกับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุตรสะใภ้เข้าปลูกบ้านอยู่อาศัยในที่ดินส่วนของตนจนถึงปัจจุบัน ต่อมานางสีถึงแก่ความตาย ที่ดินส่วนของนางสีจึงเป็นมรดกตกทอดแก่จำเลยที่ 1 ที่ 3 และนางทองหยิบ เปาะช้าง ผู้เป็นบุตรและได้แบ่งการครอบครองที่ดินเป็นส่วนสาม ในปี 2530 นางทองหยิบได้ขายที่ดินส่วนของตนให้แก่จำเลยที่ 2 ส่วนนางมีได้อนุญาตให้โจทก์ที่ 2 กับสามีปลูกบ้านอยู่ทางทิศใต้ อนุญาตให้โจทก์ที่ 1 ปลูกบ้านอยู่ทางทิศเหนือและให้โจทก์ที่ 3 อาศัยอยู่กับนางมีในปี 2530 นางมียกที่ดินของตนให้แก่นายสวัสดิ์ นาคเส็งกับโจทก์ที่ 1 และที่ 3 ต่อมาเมื่อนายสวัสดิ์ถึงแก่ความตายที่ดินส่วนของนาย

สวัสด์เป็นมรดกตกทอดแก่โจทก์ที่ 2 ก่อนตายนายสวัสด์กับโจทก์ที่ 2 และที่ 3 กับจำเลยทั้งสามเคยร่วมกันยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 3697 ไว้ เมื่อโจทก์ที่ 2 รับมรดกนายสวัสด์แล้วได้นำช่างไปทำการรังวัด แต่ตกลงกันไม่ได้เพราะโจทก์ทั้งสามนำรังวัดข้ามรั้วรูกล้าจะเอาที่ดินทางทิศใต้ของจำเลยที่ 2 ซึ่งจำเลยทั้งสามได้คัดค้านไว้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องสืบพยาน จึงให้งดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลย และพิพากษาให้จำเลยทั้งสามแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 3697 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี ให้แก่โจทก์ทั้งสามครึ่งหนึ่ง หากไม่สามารถตกลงกันได้ ให้หน้าที่ดินดังกล่าวออกขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ขายได้มาแบ่งตามส่วนเท่ากัน คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสามว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จำเลยทั้งสามฎีกาว่า คดีนี้แม้จำเลยทั้งสามจะแถลงต่อศาลชั้นต้นตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2539 ว่า โจทก์ทั้งสามกับจำเลยทั้งสามมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 3697 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ฝ่ายละครึ่งก็ตาม แต่จำเลยทั้งสามได้แถลงต่อไปว่าจำเลยทั้งสามมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวโดยการครอบครองเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 1 งาน ตามแผนที่พิพาทที่จำศาลชั้นต้นได้ทำขึ้น ซึ่งแสดงว่าจำเลยทั้งสามได้แสดงส่วนสัด

ของการครอบครองที่ดินดังกล่าวไว้โดยชัดเจนตามแผนที่สังเขปท้ายคำให้การแล้ว  
ชอบที่ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งให้ทำแผนที่พิพาทและดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยาน  
โจทก์และพยานจำเลยต่อไปให้สิ้นกระแสความ คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้งดการดำเนิน  
กระบวนการพิจารณาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนี้ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ทั้งสามฟ้องว่า  
โจทก์ทั้งสามกับจำเลยทั้งสามเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 3697 ซึ่ง  
ได้แบ่งการครอบครองเป็นส่วนสัดตามแผนที่สังเขปเอกสารท้ายฟ้องโจทก์ทั้งสามขอ  
ให้จำเลยทั้งสามไปจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ตามส่วนสัดที่แต่ละฝ่ายได้ครอบ  
ครองแล้ว จำเลยทั้งสามเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามไปทำการจดทะเบียนแบ่ง  
แยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสามครึ่งหนึ่ง จำเลยทั้งสามให้การว่า  
เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 3697 เป็นกรรมสิทธิ์รวมของนางมี นาคเส็ง และนางสี เปาะ  
ช้าง ซึ่งได้แบ่งแยกการครอบครองเป็นส่วนสัดมานาน 40 ปี แล้วโดยนางมีครอบ  
ครองปลูกสร้างบ้านอยู่ทางทิศตะวันตกและนางสีครอบครองปลูกสร้างบ้านอยู่ทางทิศ  
ตะวันออก บุคคลทั้งสองได้ปลูกไม้ยืนต้นและล้อมรั้วเป็นแนวเขตยาวจากทิศเหนือ  
จรดทิศใต้ ต่อมาโจทก์ทั้งสามได้ครอบครองที่ดินส่วนของนางมี ส่วนจำเลยทั้งสามได้  
ครอบครองที่ดินส่วนของนางสี ซึ่งคำให้การของจำเลยทั้งสามดังกล่าวมิได้ระบุว่า  
โจทก์ทั้งสามกับจำเลยทั้งสามแบ่งแยกการครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ 3697 เป็น  
ส่วนสัดจำนวนเนื้อที่ฝ่ายละเท่าใด เพื่อเป็นการปฏิเสธว่าข้อกล่าวอ้างของโจทก์ทั้ง  
สามที่ว่าโจทก์ทั้งสามมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวครึ่งหนึ่งนั้นไม่ถูกต้องอย่างไร จึง  
เป็นคำให้การที่ไม่ชัดเจนไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา  
177 วรรคสองไม่ก่อให้เกิดประเด็นพิพาท แม้จำเลยทั้งสามจะได้แถลงต่อศาลชั้นต้น  
ตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2539 ถึงส่วนสัดของที่ดินที่  
จำเลยทั้งสามได้ครอบครองก็ตาม คำแถลงดังกล่าวก็มีใช้คำให้การไม่ก่อให้เกิด  
ประเด็นพิพาทเช่นกันคดีไม่จำเป็นต้องสืบพยานศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมาชอบแล้วฎีกา  
ของจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บุรินทร์ โชคเกิด-บุญธรรม อยู่พัก-ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |